

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

La vigilanza sul mercato, la concorrenza bancaria e le altre forme di controllo

Punto 9 del programma — la vigilanza sul mercato e la concorrenza bancaria

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	La vigilanza sul mercato, la concorrenza bancaria e le altre forme di controllo	1
1.1	D1 — Stabilità e concorrenza: due finalità in conflitto o complementari?	1
1.2	D2 — L’art. 20 della l. 287/1990 nella versione originaria: l’antitrust bancario alla Banca d’Italia	2
1.3	D3 — La riforma della l. 262/2005: dal parere dell’AGCM al parere della Banca d’Italia	3
1.4	D4 — Il riparto attuale fra AGCM e Banca d’Italia e i punti di intersezione . .	4
1.5	D5 — Il Titolo VI del TUB: architettura, ambito e ratio della trasparenza . . .	5
1.6	D6 — L’Arbitro Bancario Finanziario: natura, procedimento, efficacia delle decisioni	6
1.7	D7 — L’antiriciclaggio: il d.lgs. 231/2007, gli obblighi, la UIF	7
1.8	D8 — La tutela dei depositanti: i sistemi di garanzia, il FITD e il Fondo delle BCC	8

1 | La vigilanza sul mercato, la concorrenza bancaria e le altre forme di controllo

Questo capitolo raccoglie tutto ciò che nel programma sta sotto l'etichetta «vigilanza sul mercato e concorrenza bancaria», e che in realtà comprende due grandi blocchi fra loro complementari. Il primo è il rapporto fra stabilità e concorrenza: la disciplina antitrust della l. 287/1990, la deroga originaria a favore della Banca d'Italia, il ribaltamento operato dalla legge sulla tutela del risparmio del 2005, il riparto attuale con l'AGCM, gli aiuti di Stato alle banche e gli «altri poteri» degli artt. 56, 57 e 58 TUB che sulle operazioni di aggregazione incrociano il controllo antitrust. Il secondo è la vigilanza che non guarda alla solidità patrimoniale della banca ma alla correttezza del suo rapporto con il mercato e con il cliente: la trasparenza del Titolo VI, l'Arbitro Bancario Finanziario, l'antiriciclaggio, l'usura, la sorveglianza sui sistemi di pagamento, la tutela dei depositanti, l'educazione finanziaria. Il docente entra quasi sempre da una domanda di sistema — «la vigilanza serve solo alla stabilità?» — e da lì scende sull'articolo. Il filo logico da tenere è uno solo, e conviene dichiararlo in apertura: l'art. 5 TUB non nomina soltanto la sana e prudente gestione e la stabilità complessiva, ma anche l'efficienza e la competitività del sistema finanziario; la tutela del cliente e la tutela della concorrenza non sono appendici della vigilanza prudenziale, sono finalità autonome che convivono con essa e talvolta vi confliggono. Trovare il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati è esattamente il compito che l'esame chiede di mostrare. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione all'attività bancaria, assetti proprietari, requisiti degli esponenti — che qui tornano soltanto come termine di paragone. Un'ultima avvertenza di metodo, che vale come criterio di lettura di tutto il capitolo: gli appunti e le slide del corso fotografano il testo del TUB anteriore ai decreti legislativi del dicembre 2025, e su più punti sono superati. Saperlo dire, e sapere dove, vale più che ripetere il vecchio testo con sicurezza.

1.1. D1 — Stabilità e concorrenza: due finalità in conflitto o complementari?

Domanda. Nell'ordinamento bancario la stabilità e la concorrenza sono obiettivi compatibili? Come si è evoluto il loro rapporto?

Risposta da dare. La risposta sta nell'art. 5, comma 1, TUB, che va letto per esteso: le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza «avendo riguardo alla sana e prudente gestione

dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia». La competitività non è un obiettivo eventuale: è iscritta nella norma che apre il decreto, accanto alla stabilità e sullo stesso piano.

Spiegazione. Storicamente, però, i due obiettivi non hanno avuto lo stesso peso. La legge bancaria del 1936 muoveva da un presupposto opposto: la concorrenza fra banche era percepita come fattore di instabilità, e il sistema era governato da un modello di **vigilanza strutturale**, che regolava l'ingresso nel mercato, l'apertura degli sportelli, la specializzazione per scadenze e per settore. Il rischio si contrastava limitando ex ante l'operatività, non misurando il patrimonio.

Il TUB del 1993, recependo la seconda direttiva di coordinamento bancario, rovescia l'impostazione. Il passaggio alla **vigilanza prudenziale** significa che l'autorità non decide più chi opera e dove, ma fissa regole di condotta e requisiti patrimoniali, lasciando che sia il mercato a selezionare. Lo dice con chiarezza la stessa Banca d'Italia nelle Istruzioni di vigilanza, dove si legge che la normativa persegue le proprie finalità «mediante regole generali a carattere prudenziale strutturate in modo da rafforzare gli effetti disciplinanti del mercato e della concorrenza e da non interferire con l'autonomia decisionale e la responsabilità di coloro che dirigono l'impresa bancaria». La stessa Circolare 285, nel capitolo sull'autorizzazione all'attività bancaria, afferma che le disposizioni sull'accesso al mercato sono dettate «avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela».

Il conflitto, tuttavia, non è stato eliminato: è stato spostato. Si manifesta in modo acuto in tre situazioni tipiche. Nelle **concentrazioni**, dove una fusione può essere irreprensibile sotto il profilo prudenziale — una banca solida che ne assorbe una fragile — e devastante sotto il profilo antitrust. Negli **aiuti di Stato**, dove il sostegno pubblico a una banca in difficoltà salva la stabilità ma altera il gioco competitivo. Nella **regolamentazione**, dove requisiti sempre più pesanti innalzano barriere all'entrata e favoriscono gli operatori già presenti, come la vicenda del Fintech ha mostrato con evidenza.

La composizione, nell'ordinamento vigente, è istituzionale: i due interessi non sono affidati alla stessa autorità, ma a due autorità distinte che decidono ciascuna secondo i propri criteri e con provvedimenti separati. È questo l'approdo della riforma del 2005, e per capirlo occorre ricostruire da dove si veniva.

1.2. D2 — L'art. 20 della l. 287/1990 nella versione originaria: l'antitrust bancario alla Banca d'Italia

Domanda. La disciplina antitrust del 1990 si applicava alle banche allo stesso modo che alle altre imprese? Mi spieghi la deroga e la sua ratio.

Risposta da dare. No. L'art. 20 della l. 287/1990, nella versione originaria, conteneva al comma 2 una deroga di rilievo sistematico: per le aziende e gli istituti di credito i poteri antitrust — accertamento delle intese, dell'abuso di posizione dominante e controllo delle concentrazioni —

non erano attribuiti all'AGCM ma alla **Banca d'Italia**. All'AGCM restava soltanto il rilascio di un parere, privo di efficacia vincolante, e la decisione finale spettava in ogni caso alla Banca d'Italia.

Spiegazione. La ratio della scelta era dichiaratamente tecnica. Si riteneva che l'autorità di vigilanza, per la conoscenza capillare dei bilanci, delle quote di mercato, della rete territoriale e della situazione tecnica di ciascuna banca, fosse in condizione di valutare le operazioni del settore assai meglio di un'autorità di nuova istituzione e di competenza generale. A questo si aggiungeva un argomento di coerenza: se la stessa operazione — una fusione fra banche — doveva essere valutata sotto il profilo della sana e prudente gestione dalla Banca d'Italia, sembrava razionale che la medesima autorità ne apprezzasse anche i riflessi concorrenziali, evitando la moltiplicazione dei procedimenti.

La scelta era però isolata nel panorama europeo: l'Italia fu l'unico ordinamento a sottrarre stabilmente il settore bancario all'autorità antitrust generale. E soprattutto era una scelta che accumulava in un solo soggetto due mandati potenzialmente antagonisti. La Banca d'Italia doveva, con lo stesso provvedimento e sulla stessa operazione, perseguire la stabilità e tutelare la concorrenza. Quando i due criteri convergevano, il modello funzionava; quando divergevano, il conflitto era interno all'autorità e si risolveva inevitabilmente a favore dell'obiettivo istituzionalmente prevalente.

Va detto, per equilibrio, che in quegli anni la Banca d'Italia esercitò i poteri antitrust in modo non nominale. Due episodi lo documentano. Il primo è di vigilanza ispettiva: durante un accertamento in loco un funzionario rinvenne il verbale di un'assemblea alla quale avevano partecipato esponenti di numerose banche e nella quale si era tentato di concordare condizioni economiche da praticare su scala nazionale — un'intesa orizzontale sui prezzi nella sua forma più classica. Il secondo è il giudizio sulle Norme Uniformi Interbancarie, di cui si dirà a parte.

La deroga durò quindici anni. A travolgerla furono, prima ancora della riforma del 2005, due problemi strutturali che l'entrata in vigore del TUB rese evidenti.

1.3. D3 — La riforma della l. 262/2005: dal parere dell'AGCM al parere della Banca d'Italia

Domanda. Che cosa ha cambiato la legge sulla tutela del risparmio in materia di antitrust bancario?

Risposta da dare. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha abrogato la deroga dell'art. 20, comma 2, della l. 287/1990, riportando la competenza antitrust sul settore bancario in capo all'AGCM. La tecnica adottata è stata quella del ribaltamento simmetrico: dove prima decideva la Banca d'Italia sentita l'AGCM, oggi decide l'AGCM acquisito il parere della Banca d'Italia.

Spiegazione. La riforma nasce dal clima seguito ai dissesti societari e alle vicende bancarie dei primi anni Duemila, e non è un intervento isolato: la stessa l. 262/2005 ha inciso in profondità sul

Titolo VI del TUB, modificando l'art. 116 sulla pubblicità e l'art. 117 sui contratti, riscrivendo l'art. 127 sulle regole generali e, soprattutto, introducendo ex novo l'art. 128-bis, che è la base legale dell'Arbitro Bancario Finanziario. Non è un dettaglio: la legge che toglie alla Banca d'Italia l'antitrust è la stessa che le affida un rafforzato presidio sulla correttezza dei rapporti con la clientela. Il legislatore, cioè, non ha ridotto il ruolo dell'autorità di vigilanza sul mercato: lo ha riqualificato, spostandolo dalla tutela della concorrenza fra imprese alla tutela del cliente nel rapporto con l'impresa.

Il meccanismo del **parere** merita attenzione. Il parere della Banca d'Italia, come già quello dell'AGCM nel regime previgente, è obbligatorio ma non vincolante: l'AGCM deve acquisirlo, deve tenerne conto e deve motivare se se ne discosta, ma decide autonomamente. Il valore del parere è conoscitivo e istruttorio. Serve a portare nel procedimento antitrust l'informazione di cui solo l'autorità di vigilanza dispone — la situazione tecnica delle banche coinvolte, la sostenibilità prospettica, gli effetti dell'operazione sul profilo di rischio — senza che questa informazione si traduca in un potere di veto.

Resta un punto storicamente controverso, che il corso segnala. La l. 262/2005 aveva previsto, per le concentrazioni bancarie, che le due autorità concorressero al rilascio di un unico atto congiunto. La soluzione si rivelò difettosa: se una delle due autorità non era favorevole, l'atto non veniva adottato, e la mancata adozione — non essendo un provvedimento — si sottraeva all'impugnazione. In altri termini, il diniego di fatto era insindacabile. Per questa ragione la previsione fu abrogata e si tornò alla regola dei due provvedimenti distinti.

1.4. D4 — Il riparto attuale fra AGCM e Banca d'Italia e i punti di intersezione

Domanda. Oggi, su una fusione fra due grandi banche italiane, chi decide e che cosa?

Risposta da dare. Decidono entrambe le autorità, ciascuna nel proprio ambito e con un proprio provvedimento. La Banca d'Italia — o la Banca centrale europea, se la banca è significativa nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico — valuta l'operazione sotto il profilo prudenziale ai sensi dell'art. 57 TUB; l'AGCM la valuta come concentrazione ai sensi della l. 287/1990, acquisito il parere della Banca d'Italia. Si tratta di due procedimenti paralleli, autonomi, con criteri, tempi e rimedi distinti.

Spiegazione. I criteri di giudizio non si sovrappongono. L'art. 57 TUB, nel testo risultante dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026, indica espressamente al comma 1-bis i parametri della valutazione prudenziale: la reputazione dei soggetti coinvolti; la loro solidità finanziaria; la capacità dell'entità risultante di rispettare le disposizioni del TUB e del regolamento (UE) n. 575/2013; il carattere realistico e prudenzialmente solido del piano di attuazione; l'assenza di motivi ragionevoli di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nessuno di questi parametri è concorrenziale. Specularmente, l'AGCM valuta gli effetti sulla struttura del mercato rilevante e non si pronuncia sulla solidità patrimoniale.

Le intersezioni si producono su tre terreni: le operazioni di concentrazione, le intese sulle condizioni praticate alla clientela e l'abuso di posizione dominante sulle infrastrutture di pagamento.

Fattispecie	Competenza prudenziale	Competenza antitrust
Fusioni e scissioni bancarie	Banca d'Italia (o BCE) ex art. 57 TUB: solidità del profilo prudenziale	AGCM: controllo delle concentrazioni, sentita la Banca d'Italia
Intese sulle condizioni praticate alla clientela	Banca d'Italia solo in via indiretta, tramite gli artt. 116 e 117 TUB e i poteri inibitori dell'art. 128-ter	AGCM: divieto di intese restrittive
Abuso di posizione dominante, anche su infrastrutture di pagamento	Banca d'Italia ex art. 146 TUB, quanto all'accesso ai sistemi di scambio, compensazione e regolamento	AGCM: divieto di abuso

Sul terzo terreno l'intreccio è particolarmente stretto. L'art. 146, comma 2, lett. b), n. 2, TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale sull'«accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete». È una competenza formalmente di sorveglianza, ma con un contenuto sostanzialmente pro-concorrenziale: garantire l'accesso alle infrastrutture essenziali è esattamente ciò che il diritto antitrust persegue con la dottrina delle essential facilities.

Va infine ricordato che il quadro si completa verso l'alto. Quando l'operazione ha dimensione comunitaria, la competenza sulle concentrazioni si sposta sulla Commissione europea secondo le soglie del regolamento sul controllo delle concentrazioni; e le condotte che pregiudicano il commercio fra Stati membri ricadono comunque sotto le norme del Trattato, applicate in parallelo dalle autorità nazionali.

1.5. D5 — Il Titolo VI del TUB: architettura, ambito e ratio della trasparenza

Domanda. Mi illustri la struttura del Titolo VI del TUB. Qual è l'interesse tutelato, e in che rapporto sta con la vigilanza prudenziale?

Risposta da dare. Il Titolo VI, intitolato «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», si apre con l'art. 115 e si chiude con l'art. 128-ter. È articolato in sei capi: il Capo I, dedicato alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari, detta la disciplina generale di pubblicità, contratti e comunicazioni; il Capo I-bis disciplina il credito immobiliare ai consumatori; il Capo II il credito ai consumatori; il Capo II-bis i servizi di pagamento; il Capo II-ter i conti di pagamento e il conto di base; il Capo III, intitolato «Regole generali e controlli», chiude il titolo. L'interesse tutelato non è la stabilità della banca ma la posizione del cliente nel rapporto contrattuale.

Spiegazione. L'**ambito di applicazione** è fissato dall'art. 115: le norme del Titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare altri soggetti da sottoporvi; e le disposizioni del Capo I non si applicano, salvo espresso richiamo, ai contratti di credito disciplinati dai Capi I-bis e II e ai servizi di pagamento del Capo II-bis. È una struttura a cerchi concentrici, in cui alla disciplina generale si affiancano discipline speciali più protettive per categorie specifiche di contratti e di clienti.

Il **cardine sistematico** è però l'art. 127. Il comma 01 dispone che le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal Titolo «avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela», e aggiunge che a questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del Titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. Il comma 1-bis impone che le informazioni siano rese almeno in lingua italiana. Il comma 2 qualifica le nullità del Titolo come **nullità di protezione**: operano soltanto a vantaggio del cliente e sono rilevabili d'ufficio dal giudice.

Da queste quattro regole si ricava l'intera logica del Titolo VI. Primo: la trasparenza è una finalità autonoma, che si aggiunge a quelle dell'art. 5 e non vi si riduce. Secondo: la disciplina è imperativa ma unilateralmente derogabile in melius, perché protegge una parte e non l'equilibrio del contratto in sé. Terzo: la sanzione civilistica è asimmetrica, perché la nullità assoluta finirebbe per danneggiare proprio il soggetto che si vuole proteggere. Quarto: la tutela del cliente non è solo rimediabile ma organizzativa, perché l'art. 127, comma 01, consente alla Banca d'Italia di intervenire sull'assetto interno della banca — ed è la base legale su cui la Circolare 285, nella parte sulle politiche di remunerazione, si raccorda alle disposizioni di trasparenza.

1.6. D6 — L'Arbitro Bancario Finanziario: natura, procedimento, efficacia delle decisioni

Domanda. Che cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario? Qual è il suo fondamento normativo e che valore hanno le sue decisioni?

Risposta da dare. Il fondamento è l'art. 128-bis TUB, introdotto dall'art. 29, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Il comma 1 impone ai soggetti indicati nell'art. 115 — banche e intermediari finanziari — di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il comma 2 demanda a una deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente, in modo che siano assicurate l'imparzialità dell'organo e la rappresentatività dei soggetti interessati, e che le procedure garantiscano «la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela».

Spiegazione. Sulla **natura** occorre essere precisi, perché è il punto su cui l'esame insiste. L'ABF non è un giudice: non esercita giurisdizione, non applica il codice di procedura civi-

le, non emette provvedimenti esecutivi. Non è neppure un arbitro in senso tecnico, nonostante la denominazione: non vi è compromesso né clausola compromissoria, non vi è lodo, e soprattutto il cliente non rinuncia alla tutela giurisdizionale. Lo dice il comma 3: fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione, le disposizioni dell'articolo «non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento». È dunque un **sistema di risoluzione alternativa delle controversie**, a carattere decisorio ma non vincolante, incardinato presso la Banca d'Italia, che ne cura il supporto tecnico e organizzativo.

Sull'**efficacia delle decisioni**, la risposta corretta è duplice. Sul piano giuridico la decisione non è titolo esecutivo e non vincola le parti: il cliente insoddisfatto può adire il giudice, e la banca può non conformarsi. Sul piano effettuale, però, l'inadempimento dell'intermediario è reso pubblico — la mancata esecuzione è oggetto di pubblicazione — e questa pubblicità produce un effetto reputazionale che spiega il tasso di adempimento spontaneo assai elevato. Si tratta, in altri termini, di un'efficacia fondata non sulla coercizione ma sull'incentivo reputazionale: lo stesso meccanismo che l'art. 128-ter, comma 1, lett. d), impiega per i provvedimenti inibitori.

Va aggiunto il comma 3-bis, inserito con la riscrittura del Capo III operata dal d.lgs. 141/2010 e modificato nel 2017: quando la Banca d'Italia riceve un esposto da parte della clientela, indica all'esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dall'articolo. È una norma di raccordo importante, perché distingue due canali che il pubblico tende a confondere: l'**esposto** alla Banca d'Italia, che attiva un controllo di vigilanza sulla condotta dell'intermediario ma non attribuisce al cliente alcun rimedio individuale, e il **ricorso** all'ABF, che mira a una decisione sulla singola pretesa.

1.7. D7 — L'antiriciclaggio: il d.lgs. 231/2007, gli obblighi, la UIF

Domanda. Mi illustri l'architettura della disciplina antiriciclaggio e il ruolo che vi svolgono la Banca d'Italia e la UIF.

Risposta da dare. La disciplina è contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito le direttive europee in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il suo impianto è di natura **preventiva** e non repressiva: non punisce il riciclaggio, che è reato del codice penale, ma costruisce un sistema di presidi a carico dei soggetti obbligati — fra cui in primo luogo le banche — affinché il sistema finanziario non venga utilizzato come veicolo.

Spiegazione. Gli obblighi ruotano attorno a tre pilastri. Il primo è l'**adeguata verifica della clientela**: identificare il cliente e il titolare effettivo, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, esercitare un controllo costante nel corso della relazione, con intensità graduata secondo il rischio — semplificata, ordinaria o rafforzata. Il secondo è la **conservazione** dei dati e dei documenti acquisiti, per un periodo determinato, in modo da consentire la ricostruzione dell'operatività. Il terzo è la **segnalazione di operazioni sospette**, che il soggetto

obbligato invia quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le segnalazioni confluiscono alla **UIF**, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, che il TUB definisce all'art. 1, comma 1, lett. e-quater, con rinvio espresso all'art. 6 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La UIF è istituita presso la Banca d'Italia ma ne è funzionalmente autonoma: riceve le segnalazioni, le approfondisce sul piano finanziario e le trasmette agli organi investigativi. Il raccordo con la vigilanza è disciplinato dall'art. 7, comma 5, TUB, per il quale «la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni», senza potersi opporre reciprocamente il segreto d'ufficio; e dall'art. 7, comma 6, che estende la collaborazione alle autorità antiriciclaggio degli altri Stati dell'Unione, definite dall'art. 1, comma 1, lett. l-bis, TUB.

Il ruolo della **Banca d'Italia** è duplice. È autorità di vigilanza sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti obbligati di sua competenza; ed è autorità di normazione secondaria, perché l'art. 7, comma 2, del d.lgs. 231/2007 le attribuisce il potere di emanare disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio. È su questa base che è stato adottato il Provvedimento della Banca d'Italia al quale la Circolare 285 rinvia espressamente per il ruolo degli organi aziendali in materia di antiriciclaggio. Sul piano organizzativo, la Circolare 285 richiede che nel programma di attività allegato alla domanda di autorizzazione siano indicati il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio e il suo profilo professionale, la mappatura degli adempimenti, i livelli di responsabilità con particolare riferimento alla segnalazione delle operazioni sospette, e le iniziative di formazione del personale; e colloca la funzione antiriciclaggio accanto alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello.

1.8. D8 — La tutela dei depositanti: i sistemi di garanzia, il FITD e il Fondo delle BCC

Domanda. Come sono tutelati i depositanti in caso di crisi della banca? Mi illustri la disciplina dei sistemi di garanzia.

Risposta da dare. La disciplina è contenuta negli artt. 96 e seguenti del TUB. L'art. 96, comma 1, impone alle banche italiane di aderire a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia; nel nostro ordinamento operano il Fondo interbancario di tutela dei depositi, cui aderiscono le banche costituite in forma di società per azioni, e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, cui aderiscono le banche di credito cooperativo. Il comma 4 ne fissa la **natura di diritto privato**, precisando che le risorse finanziarie sono fornite dalle banche aderenti.

Spiegazione. La natura privatistica è il punto giuridicamente più delicato, perché da essa dipende, fra l'altro, la qualificazione degli interventi ai fini della disciplina degli aiuti di Stato. Il comma 1-bis consente inoltre che i sistemi di tutela istituzionale previsti dall'art. 113, par. 7,

del regolamento (UE) n. 575/2013 siano riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti — disposizione di particolare rilievo per il mondo del credito cooperativo.

Quanto alla **copertura**, l'art. 96-bis.1, comma 3, fissa l'ammontare massimo rimborsabile in 100.000 euro per ciascun depositante, con adeguamento secondo la direttiva 2014/49/UE. Il comma 4 prevede una copertura temporaneamente illimitata, nei nove mesi successivi all'accrescimento, per i depositi di persone fisiche derivanti da operazioni su immobili adibiti ad abitazione, da divorzio, pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro, invalidità o morte, e dal pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per reati contro la persona o ingiusta detenzione. Il comma 2 esclude dal rimborso, fra l'altro, i depositi di banche, enti finanziari, imprese di investimento e assicurazione, OICR, fondi pensione ed enti pubblici, i fondi propri, i depositi derivanti da transazioni per cui sia intervenuta condanna definitiva ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e quelli i cui titolari non risultino identificati ai fini antiriciclaggio.

La **dotazione** è disciplinata dall'art. 96.1: i sistemi devono avere una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti; il livello-obiettivo poteva essere ridotto, previa approvazione della Commissione europea, fino allo 0,5 per cento al ricorrere di determinate condizioni. Il comma 5 qualifica la dotazione come **patrimonio autonomo**, distinto dal patrimonio del sistema e da quello di ciascun aderente, sul quale non sono ammesse azioni dei creditori del sistema o dei singoli aderenti.

Gli **interventi** sono elencati dall'art. 96-bis, comma 1-bis: rimborso dei depositanti; contributo al finanziamento della risoluzione secondo il d.lgs. 180/2015; se previsto dallo statuto, intervento in operazioni di cessione di attività, passività, aziende e rapporti in blocco, entro il limite del minor costo rispetto al rimborso; e, sempre se previsto dallo statuto, interventi per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto. Questi ultimi sono subordinati all'accertamento, da parte della Banca d'Italia, che non sia stata avviata né sussistano le condizioni per un'azione di risoluzione e che le banche aderenti siano in grado di versare i contributi straordinari.

I **poteri della Banca d'Italia** sono all'art. 96-ter: riconosce i sistemi approvandone gli statuti, vigila sul rispetto della disciplina applicando in quanto compatibili gli artt. 51, 52, 53-bis e 54 TUB, verifica l'equivalenza della tutela offerta dai sistemi esteri, informa senza indugio i sistemi quando rilevi criticità in una banca aderente, ed emana disposizioni attuative.